

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 사내근로복지기금 관리 부적정

2. 관계기관 : ★★실(▲▲부)

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원의 근로의욕 고취, 생활안전 및 복지증진을 위해 「사내근로복지기금법」과 같은 법 시행령에 따라 사내근로복지기금(이하 “복지기금”이라 한다)을 출연하여 운영하고 있으며, 복지기금의 구성은 [표 1]과 같이 기본재산과 목적사업 준비금으로 구성되어 있습니다.

[표 1] 사내근로복지기금 현황

구 분	기 본 재 산	목적사업준비금
주요사업	생활안정자금 대부, 주택구입 대부, 주택임차 대부 등	장례소모품 지원, 복리후생 지급, 기타 비용 등

나. 사내근로복지기금 대부사업 운영 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「사내근로복지기금 정관」 제1조(목적)에 의하면 복지기금은 공단에서 근무하는 직원의 근로의욕고취, 생활안전 및 복지증진에 이바지하게 함을 목적으로 하고, 같은 규정 제9조(사업금액)에 의하면 기금의 수익금은 복지증진을 위한 사업을 시행함을 원칙이며, 제10조(복지증진 사업등)에 의하면 기금은 근로자의 복지증진 등을 위하여 주택구입, 임차자금 보조, 생활안정을 위한 자금대부 등의 사업을 행한다고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제7조(기금의증식)에 의하면 금융기관에 예입 및 금전신탁, 투자신탁 등의 수익증권 매입, 국채·지방채 또는 유가증권 매입, 근로자주택 신

축·구입 또는 임차자금의 유상대부로 기금을 증식하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제13조(협의회 기능)에 의하면 기금의 사업계획 및 그 변경에 관한 사항은 협의회에서 협의 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ★★실 ▲▲부는 복지기금의 운영 목적에 근거하여 수익금은 직원의 근로의욕고취, 생활안정 및 복지증진을 위해 사용해야 함이 원칙이고, 규정개정 에 의하여 직원 1인당 대부한도가 증가할 경우 비용추계 등을 면밀히 살핍으로써 대부사업에 미칠 영향을 파악하고, 이를 협의회 위원들에게 알려 연간 사업 운영에 필요한 적정 자금을 산출하여 협의회에서 의결하여야합니다. 또한 대부 사업을 위한 사전조사를 실시하였을 경우 대부인원이 연도별 추이에 비해 현저히 증가하면 복지기금 가용자금을 파악 후 그 운영방안을 협의회에서 결정함이 타당합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2018년 복지기금 대부사업 운영실태를 확인한 결과, '18. 1. 30. 제1차 사내근로복지기금협의회에서 1인당 대부금액 한도 증액(주택구입 ##백만원→##백만원, 생활안정 ##백만원→##백만원) 및 이자율 인하(연##%→##%)로 '18년 복지기금 대부사업 신청인원 및 금액 증가가 충분히 예상됨에도 ▲▲부에서는 대부금액 한도 증액 및 이자율 인하가 2018년 대부사업 운영자금 증가에 미치는 영향을 위원들에게 알리지 않고 기본재산의 자금 ##억원을 정기예금으로 예치하였습니다.

또한 복지기금 정기예금 예치 후 '18. 3.22.부터 '18. 3.27.까지 실시한 '18년 복지기금 대부 사전 수요조사 결과 ##명, ##억원 규모의 대부 수요가 있는 것을 인지하였을 경우 수요 결과에 대해 협의회를 개최하여 위원들에게 통보하고 정기예금의 활용방안(예치금액의 유지 또는 대부사업 활용)등에 대해 의견을 물어 운영방안을 결정하여야 함에도 수요조사 결과 등을 협의회에 알리지 않고 과년도 수준으로 '18년 대부사업 운영자금(##억원 내) 규모를 결정한 사실이 있습

니다. 그 결과 2018년 복지기금 대부 신청인원 ##명 중 ##명(##%수준)만이 복지기금으로부터 대부혜택을 받을 수 있었습니다.

다. 사내근로복지기금 여유자금 관리 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「사내근로복지기금 정관」 제6조에 의하면 공단은 기금으로 매 회계연도 말 법인세 차감전 순이익의 100분의5를 기준으로 출연하고 있으며, 목적사업과 기본재산에 따라 기금을 [표 4]와 같이 관리하고 있습니다.

공단 「사내근로복지기금 정관」 제7조에 의하면 기금은 금융기관에 예입 및 금전신탁, 투자신탁 등의 수익증권 매입, 국채·지방채 또는 유가증권 매입, 근로자주택 신축·구입 또는 임차자금의 유상대부로 기금을 증식하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제13조에 의하면 기타 기금의 운영 및 관리에 관한 중요사항은 협의회에서 협의 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ★★실 ▲▲부에서는 복지기금의 목적에 맞는 대부 및 직원복지증진을 위한 사업에 비용을 소진하고 남은 여유자금에 대해서 금융기관에 예입 등 수익증권 매입, 국채·지방채 또는 유가증권 매입 등으로 기금을 증식하여야 하고, 이를 위해 여유자금의 규모와 금융기관별 예치기간에 따른 이율을 확인한 후 여유자금의 운영에 대해 협의회의 결정으로 기금을 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 복지기금 여유자금 관리 실태를 확인한 결과, '16년 목적사업의 여유자금 ##백만원, '17년 목적사업의 여유자금 ##백만원에 대하여 금융기관별 예치기간에 따른 이율 비교 및 협의회의 의결이 없이 정기예금을 예치하였으며, 기본재산의 여유자금 ##억원 상당을 '16년 8월부터 '17년 11월까지 약 15개월 동안 정기예금이 아닌 보통예금으로 보관하여 기금증식에 소홀히 한 사실이 있습니다.

라. 사내근로복지기금 협의회 운영에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리공단은 근로자를 대표하는 위원 6인과 사용자를 대표하는 위원 6인으로 구성된 사내근로복지기금 협의회를 운영하고 있습니다.

공단 「사내근로복지기금 정관」 제13조(협의회 기능)에 의하면 협의회는 정관 및 기금운영에 필요한 기타 규정의 제정 및 개정에 관한 사항, 이사 및 감사의 선임과 해임, 예산 및 결산의 승인, 감사보고서의 승인, 기금의 사업계획 및 그 변경에 관한 사항, 기타 기금의 운영 및 관리에 관한 중요 사항을 협의 결정한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제14조(회의의 소집)에 의하면 협의회는 의장이 소집하고 의장은 회의 개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다고 정하고 있습니다.

또한 「사내근로복지기금 운영규정」 제11조의2(기타사항)에 의하면 협의·이사회 부의안건 중 의장 또는 대표이사가 긴급하거나 경미하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ★★실 ▲▲부에서는 매년 복지기금의 사업계획을 협의회의 안건으로 부의하여 위원들의 의결을 득하여야 하고, 계획에 의해 운영하여야 하며, 기타 기금의 운영 및 관리에 관한 중요 사항의 경우 의장 또는 대표이사가 긴급하거나 경미하다 인정한 사항을 제외하곤 의장의 소집에 의하여 협의회를 개최하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 복지기금 협의회 운영 실태를 확인한 결과, 주택구입·임차 및 생활안정자금 대부, 적립금(이자수익) 집행 등 기금의 운영 및 관리에 관한 중요사항일 경우 긴급한 사유를 제외하고는 대면으로 협의회를 개최하여야 하나, 2016년 이후 개최된 협의회 17회 전부 서면결의로 대체하였으며, 또한 2017년 복지기금 사업은 사업운영계획에 대한 협의회의 의결 없이 운영된 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★실 ▲▲부는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○이사는

- “나, 다”항과 관련하여 사내근로복지기금 수익금이 설립목적에 맞게 우선 사용 될 수 있도록 매년 대부시기 정례화, 직원대부 이후 여유자금 예치 등 사내근로복지기금의 효율적인 운영방안 마련을 검토하시기 바라고,**(통보)**
- “라”항과 관련하여 사내근로복지기금 협의회 부의안건 중 긴급하거나 경미하다고 인정하는 사항을 제외한 경우에는 대면 의결할 수 있도록 업무에 철저를 기하시기 바라며,**(통보)**
- “나, 다”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하여 주시기 바랍니다.**(경고)**